



NDPC

NIGERIA DATA PROTECTION COMMISSION

NIGERIA DATA PROTECTION ACT 2023

**MULTILINGUAL
TRANSLATION EDITION**

HAUSA

TA'ALIKI

Ina matukar farin cikin gabatar da wannan muhimmin littafi:Kudurin Doka Mai Kare Bayanai Ta Nijeriya, 2023 (NDP Act) da aka fassara zuwa manyan harsunan Nijeriya wato (Hausa da Ibo da Yarbanci). Wannan kokari, mataki ne na ganin an tafi da kowa a wannan gwamnati da kuma wayar da kan jama'a wajen kare muhimman hakkin 'yan Nijeriya a wannan zamani na dijital.

Hannun da Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu (GCFR) ya sa a shekarar 2023, ci gaba ne a wajen tabbatar da kasarmu ta shiga cikin kasashe da suka samu ci gaba ta fuskar dijital.

Mafi girma, kare bayanai ya kunshi kamala da aminci da hakkin dan Adam. Wannan kudurin na son ya tabbatar da kowane dan Nijeriya ya fahimci hakkinsa ba tare da la'akari da kabilar da ya fito, ko yanki, ko ilminsa ba, da kuma yadda za a kare bayanansa a wannan duniya ta dijital.

Nijeriya kasa ce mai bambancin al'adu da kuma harsuna. Duk da wannan bambance-bambance da ake samu, dan Nijeriya na iya magana da Hausa, ko Ibo ko kuma Yarbanci. Fassara wannan littafin zuwa manyan harsunan Nijeriya uku zai taimaka wajen ganin babu wani wanda za a bar shi a baya wajen fahimtar hakkinsa. Babu kuma wani mai sarrafa bayani ko mataimakinsa da za a bari a baya wajen fahimtar nauyin da ke kansa saboda bambancin harshe. Wannan fassara na daya daga cikin romon dimokradiyya wajen kokarin ba a bar kowa baya ba, a fagen dijital'.

A ci gaba da fadakar da mutane dokar bayanai a Nijeriya, wannan littafin zai zama mai amfani wajen wadanda ke iya karatu da harsunansu kawai, da lauyoyi, da masu sarrafa bayanai da mataimakansu, da shugabannin al'umma da sauran 'yan kasa. Ina fata wannan littafin ba wai ilmamtarwa kawai zai yi ba, har ma da karfafa al'umma su fahimci doka, sannan kuma su nemi kariya da kuma biyayya ga bayanansu.

NDP Act 2023, Hausa

Ina mika godiyata ta musamman ga wadanda suka yi dawainiyar wannan fassara, da lauyoyi, da masana al'adu a Jami'ar Tarayya Legas wadanda muka tuntuba suka tabbatar da kare mutuncin Kudurin Doka Mai Kare Bayanai Ta Nijeriya a kowane harshe, da Hadadden Dandalin Meta da ma'aikatan Hukumar kare Bayanai Ta Kasa (NDPC). Kwazonku ya taimaka ma wannan kuduri wajen isar da wannan sako ga manyan harsunan Nijeriya da miliyoyin 'ya'yanta suka fi fahimta. Ina son duk wanda ya karanta wannan littafin, ya tuna cewa kare bayanai ba wai kawai abu ne na takarda ba; Hakkin dan Adam ne. Za a kuma iya ba kowa hakkinsa ne idan jama'a suka fahimci hakkokinsu.

Mu hada hannu mu gina al'ada inda dokar kariyar bayani ba ta tsaya ga gwamnati da sauran hukumomi ba; Ya zama hakki ne na duk dan Nijeriya.

Dakta Vincent O. Olatunji,

Kwamishina Na Kasa/ CEO

Hukumar kare Bayanai Ta Kasa (NDPC)

GABATARWA

A watan Yuni, shekarar 2023, Nijeriya ta kafa Kudurin Doka Mai Kare Bayanai Ta Nijeriya (NDPA) dokar da ta kuduri sa ido ga yadda ake sarrafa bayananku mutum da kare hakkin bayanin da kuma karfafa dokar sarrafa bayananku. Kudurin ya kawo ci gaba na hakkin dijital, amma kalmomi ne msui rikitarwa wadanda ba a faye samun su a harsunan gida ba sai na ingilishi.

Ganin bambance-bambancen harsuna da muke da su da kuma ganin yawancin 'yan Nijeriya suna iya karatu da rubutu ne kawai a harsunansu ya sa aka samar da wannan littafin. Hukumar kare Bayanai Ta Kasa (NDPC) da bangaren dokar ciniki da ta masana'antu na Jami'ar Tarayya Legas suka kirkiro Sashen Fassara na Hukumar kare Bayanai Ta Kasa (NDPC) a inda suka fara da Hausa da Ibo da kuma Yarbanci.

Littafin ya kunshi sashe ne na Doka Mai Kare Bayanai Ta Nijeriya (NDPA) mai taimaka wa 'yan kasa sanin hakkinsu da ayyuka da kuma abubuwa da suka wajaba ga dukkan masu ruwa da tsaki a Nijeriya. Wannan ya hada da ma'anar wasu muhimman kalmomi da suka hada da bayananku sirri da sarrafa bayani da mai bayani da masu sarrafa bayanai da mataimakansu da kuma tabbatar da bin dokar.

Makasudin wannan aikin ya hada da kara wayar wa jama'a da kai da kuma fahimtar Doka Mai Kare Bayanai Ta Nijeriya (NDPA), 2023 ta karfafa jama'a wajen tabbatar da an ba kowa hakkinsa kamar yadda doka ta tanada ta bunkasa harkar ilmi da inganta rayuwar jama'a ta hanyar Kungiyoyin fararen hula da sauran masu ruwa da tsaki.

Wannan aikin ya bi hanyoyi da dama wajen inganta shi wanda ya kunshi mataakai uku: Matanin shari'a da matanin shari'a da aka yi bayaninsa da kuma fassara zuwa Hausa da Ibo da kuma Yarbanci da kuma tabbatar da ingancin fassarar. Matanin da aka yi bayani ya kunshi cikakken asalin matanin Doka Mai Kare Bayanai Ta Nijeriya (NDPA).

A matakin fassara, kwararru daga wadannan harsuna suka fassara matanin shari'a da aka yi bayaninsa a harshen Hausa da Ibo da kuma Yarbanci. Rukunin jama'a masu

NDP Act 2023, Hausa

zaman kansu uku ne suka yi wannan aiki ta hadin guiwa a kowane harshe domin tabbatar da daidaito da fassara mai inganci.

An kirkiro bangaren ingancin fassarar ne domin tabbatar da daidaito da inganci. Masana Ilmin Harsuna masu zaman kansu, sun tabbatar da ingancin wannan fassara. Aikin ingantawar ya kunshi bitar fassarar da gano tare da gyara kura-kuran da suka gano. Wannan zuzzurfan hanya da aka bi da kuma hadin guiwa ya haifar da wannan aiki da aka gabatar da harshen Hausa domin miliyoyin Hausawa da masu jin Hausa su sami wannan Doka Mai Kare Bayanai Ta Nijeriya (NDPA) a harshensu. Wannan aiki shaida ce da ke nuna cewa doka ba ta cika sai talaka ya fahimce ta kuma ya yi aiki da ita.

Wannan aikin ya yiwu ne ta gudummawa tare da taimakon Dandalin 'Meta Platforms' wanda ke kokaringanin jama'a sun samu kariyar bayanai tare da sanin hakkokinsu. Dandalin Meta ya yi hakan ne ta hanyar yin bayanin asalin matanin da kuma fassarar matanin zuwa harsunan Hausa da Ibo dakuma Yarbanci.

Professor Adewale Olawoyin

Shugaban Sashen

Commercial and Industrial Law

University of Lagos

GODIYA

Muna mika godiyarmu ga duk wanda ke da hannu wajen nasarar wannan aiki na fassara. Godiya ta musamman ga Dakta Vincent Olatunji kwamishinan kasa na Hukumar kare Bayanai Ta Kasa (NDPC) wanda kyakkyawar shugabancinsa ne ya haifar da Jajircewarsa na habaka dokar kariyar bayanai a Nijeriya wanda ya dasa tubalin ginin wannan aikin. Ba za mu manta da shugaban Tsangayar Shari'a ta Jami'ar Tarayya Legas ba, Farfesa Abiola Sanni da shugaban Sashen Dokar Ciniki da Ta Masana'antu Na Jami'ar Tarayya Legas, Farfesa Adewale Olawoyin bisa taimakon da muka samu mai yawa daga gare su.

Godiya ta musamman ga masananmu daga jami'o'i daban-daban na kasar nan wadanda suka yi bayani tare da inganta matanin shari'a: Dakta Adekemi Omotubora da Dakta Iheanyi Nwankwo da Dakta Ihoma Ilobinso da Uwargida Folake Adewunmi da Malam Maxwell Igweogu da Thummin Iyoha-Osagie da Dakta Adedoyinsola Elehin da Dakta Osita Gerald Nwagbo da Dakta Abisoye Ademola Elehin da Malam Wamba Nuhu Abdullahi da Malam Garba Yunusa Ngaski da Farfesa Ahmed O. Adesanya da Dakta Ibrahim Goni da Dakta maudine Adaora Eze.

Hangen nesa da kwarewa da kuma sadaukarwarsu ta sa samun gagarumin nasarar wannan aiki. Allah ya saka wa kowa da alheri.

TEBUR ABUN CIKI

Ta'aliki	iii
Gabatarwa	iv
Godiya	vii
Sashen Fassara	1
Ayyukan Masu Aiwatar Da Sarrafa Bayani	6
Dalilai Na Shari'a Da Ke Sa Amfani Da Bayanan Mitum	7
Yadda Amincewa Ke Zama Halattaccen Hurumi A Wajen Sarrafa Bayani	9
Bayanin Da Za A Ba Mai Bayani	10
Gwada Tasirin Kariyar Bayani	11
Nauyin da ke akwai a yayin da za a yi amfani da mataimakin mai sarrafa bayani	12
Dokokin Srrafa Bayanan Mutum Masu Muhimmanci	13
Yara Ko Mutanen Da Shari'a Ba Ta Ba Su Damar Ba Da Amincewa Ba	15
Nadin Dole Ga Wasu Masu Sarrafa Bayani	16
Bin Dokokin Hukumar Kare Bayanai	17
Hakkin Mai Bayani	18
'Yancin Janye Amincewarka	20

NDP Act 2023, Hausa

'Yancin Nuna Kin Yarda A Wajen Sarrafa Bayaninka	20
Yancin Dan Adam Na Yi Bitar Hukuncin Na'urar Atomatik	21
Hakkin Kai Bayaninka Wani Waje	22
Nauyin Kare Bayanan Sirri	23
Ayyukan Mataimakin Mai Sarrafa Bayani	24
Dokokin Tura Bayani Zuwa Kasar Waje	27
Yadda Za A Gane Idan Kare Bayanai Ya Wadata A Wasu Kasashe	28
Lokacin Da Tura Bayani Za A Yarda Da Shi (Ko Da Ba Wadatacciyar Kariya)	30
Rajistar Masu Sarrafa Bayani Da Mataimakansu Masu Muhimmanci	31
Ijara Ko Haraji	32
Tilastawa	33
Bayar Da Umurnin Bin Doka	34
Dokar Tilastawa	35
Karya Doka Da Hukunci	37
Bin Hukuncin Daga Kotu	38
Kai Kara A Kotu	38
Sadaukar Da Wani Abu	39
Daukar Alhaki	39

HAUSA VERSION

SASHEN FASSARA

“Shawarar Na’urar Atomatik” na nufin shawarar da komfuta ko wata fasaha ke dauka ba tare da katsalandan na bil-Adama ba.

“Doka” na nufin duk wata doka da ‘yan majalisar kasa ko na jihohi suka yi a Nijeriya.

“Dokokin kamfani” na nufin kariya ga bayanai da hanyoyi da kamfanoni ke bi da ke karkashin kungiya daya domin tabbatar da kariya ga bayanan sirri yayin da kamfanonin suka yi canjin bayanai tsakaninsu.

“Bayanan Bayometrik” na nufin bayanan sirri na mutum wanda ya shafi sifofi na jiki ko halayyar mutum. Misali: zanen yatsa, shaidawa ta surar fuska, daukar hoton ido, tantacewar murya da kuma gwajin DNA.

Irin wannan bayani yana da muhimmanci saboda yana dauke da bayanin mutum kuma za a iya amfani da shi don tabbatar da shi ne ko kuma ba shi ba ne.

“Tabbatarwa” na nufin tabbatarwa na wani jami’i ko wani kwararrre domin tantance manufofi da hanyoyi na kariya ga bayanan sirri na mai sarrafa bayani da mataimakinsa bisa ga mafi kyawon aiki. Kamar amincewa ne ga hanyoyin da mai sarrafa bayani da mataimakinsa ke bi domin kariya ga bayanan sirri.

“Yaro” shi ne wanda bai kai shekara goma sha takwas ba, dangane da doka da ke kare ‘yancin yara a Nijeriya. (Kudurin Dokokin Kare Hakkin Yara)

“Hukuma” na nufin Hukumar kare Bayanai Ta Kasa, wadda take Hukuma tilo mai tabbatar da bin wannan kudurin.

NDP Act 2023, Hausa

“Amincewa” shi ne yardar mutum ta hanyar furuci ko a rubuce, ko a aikace ta ba da dama a yi amfani da bayanann sirrinsu (ko na wani idan sun sami amincewarsa) domin sarrafawa.

Ya kasance:

- An ba da shi ba tare da tilastawa ba
- Ya dace da makasudin
- A sanar da shi (ya san abin da zai amince ma wa)
- Ta kasance ba ta da harshen damo (babu wani kwankwanto dangane da gurinsu)

“Majalisa” na nufin Majalisar Gudanarwa ta Hukumar Kare Bayann Sirri Ta Nijeriya wadda aka kirkiro a karkashin wannan kudurin domin sa ido da ba da jagoranci ga ayyukan wannan hukumar.

“Mahukuntar da suka cancanta” sun kunshi:

- (a) Gwamnatin Tarayya Ta Nijeriya ko kowace Gwamnatin wata kasa; ko
- (b) Kowace gwamnatin jiha, - kamar hukuma ta gwamnati, sashe da sauran hukumomi- a ciki da wajen Nijeriya da ke zartar da mulki da yin dokoki da shari’a da bincike da daidaitawa da kuma gudanarwa.

“Kotu” na nufin duk wata kotu a Nijeriya wanda ke da hurumin sauraren da yanke hukunci a kan wannan kudurin doka.

“Mai sarrafa bayanai” shi ne duk wani mutum, ko kamfani, ko wata kungiya da ke sarrafa bayanann sirri, shi kadai ko tare da wasu.

“Mai sarrafa bayani ko mataimakinsa mai muhimmancin gaske” shi ne:

- Wanda yake a Nijeriya ko mai aiwatar da aikinsa a Nijeriya

NDP Act 2023, Hausa

- Sarrafa ko gurin sarrafa bayanin sirri na wani adadi na wasu mutane a Nijeriya (kamar yadda Hukumar ta tsara)
- Kula da bayanai da ke da muhimmanci ga tattalin arzikin Nijeriya, al'umma ko tsaro kamar yadda Hukumar ta tsara

Irin wadannan kungiyoyi suna da dokoki tsaurara saboda muhimmancin bayanin da suke da su.

"Mataimakin mai sarrafa bayani" shi ne duk wani mutum, ko kamfani, ko wata kungiya da ke sarrafa bayani a madadin mai sarrafa bayani ko bisa umurnin wani mai sarrafa bayanin.

"Mai bayani" shi ne wanda ake bayani a kansa.

Wato, mutumin da aka karbi bayanin sirrinsa, aka yi amfani da su ko aka sarrafa.

Misali: Idan banki ya karbi sunanka da lambar wayarka da bayanin asusunka, kai ne mai bayani.

"Minista" na nufin ministan sadarwa da tattalin arziƙi na dijital a Nijeriya

"Kwamishina Na Kasa" shi ne shugaban Hukumar kare Bayanai Ta kasa wadda ke sa ido a ayyukanta da kuma tilasta bin kudurin dokokin kare bayanai.

"Bayanan sirri" shi ne duk wani bayani da za a iya amfani da shi domin gano wani kai tsaye (kamar suna) ko a kaikaice (kamar lambar shaida, wuri, lambar waya ko ayyukan yanar gizo). Bayani ne da ke nuna kai wane ne kamar sifar jiki ko kwayar haliita, ko bayani a kan al'ada, mu'amala ko tattalin arzikin mutum.

Misalai sun hada da:

- Takardar shaida ta kasa ko lambar lasisin direba
- Adireshin Imel ko adireshin IP

NDP Act 2023, Hausa

- Adireshin gida ko alkaluman GPS
- Zanen yatsa da sauran bayanankwawayoyin halitta na gado
- Bayanin mutum a dandalin intanet
- Bayanin asusun mutum a banki

“Saba yajejeniyar bayanin sirri” shi ne matsala ta tsaro da mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ke samu wanda ke haifar da lalacewar bayanankwawayoyin sirri bisa kuskure ko da gangan, ko ya bace, ko ya canza, ko ya bayyana wani abu ba bisa doka ba, ko samun bayanankwawayoyin sirrin wani da aka tura, ko aka ajiye a rumbun bayanai, ko kuma aka sarrafa.

Misali:

- Mai kutse ya yi kutse a komfutar kamfani ya kwashe bayanankwawayoyin sirrin abokan cinikin kamfanin
- Ma’aikaci ya tura bayanin wani a adireshin imel da bai dace ba
- Kuskuren na’ura na goge muhimman bayanai

“Shugaban kasa” shi ne shugaban kasar tarayyar Nijeriya

“Sarrafawa” na nufin duk wani abu da komfuta ko wani ya yi ko tare da bayanankwawayoyin sirri

Wannan ya hada da:

- Karba, daukar Magana, tsarawa ko adana bayanankwawayoyin sirri
- Canza, dauko, amfani ko yada shi
- Hada, kayyade, share ko lalata shi

Duk da haka, sarrafawa bai shafi bayanai da ke bi ta Nijeriya wanda ba a amfani da shi a kowane yanayi ba

NDP Act 2023, Hausa

“Bayanan boge” na nufin canza bayanan mutum ta yadda ba za a gane shi ba sai an hada da wasu adanannun bayanai na tsaro.

Misali:

Kamfani na iya canza sunayen abokan cinikayyarsa da lambar katin shaida a rahoto. Sunayen na ainihi a ajiye su a wani fayil na daban mai tsaro. Ba tare da wannan fayil ba na biyu, ba za a samu ainihin bayanan sirrin mutane ba.

“Bayanan sirri masu muhimmanci” na nufin bayanin wani wanda yake na sirri ne ko kuma zai haddasa wata illa ko wariya idan ba a yi amfani da shi yadda ya kamata ba.

Ya hada da bayanan mutum kamar:

- (a) Bayanan kwayar halitta da na bayometrik (da ake amfani da su domin gane su)
- (b) Jinsi ko kabila
- (c) addini, falsafa da dabi’u
- (d) Yanayin lafiya
- (e) Rayuwar aure
- (f) Ra’ayin siyasa da jam’iyyarsa
- (g) Kungiyar ma’aikata da mutum ke ciki
- (h) Kowane nau’i da Hukumar tace yana da muhimmanci

“Dokokin Tsaro Na zamantakewa” na nufin wasu dokokin Nijeriya da ke da alaka da jin dadin ma’aikata kamar diyaa, fansho, inshoran lafiya, samar da gidaje da kiyaye hadari a wajen aiki

Ka'idojin Sarrafa Bayanan Mutum

1. Duk mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ya tabbatar cewa bayanai na mutum:
 - (a) A yi adalci a wajen sarrafa shi (a kalli mutumin da ake daukar bayaninsa), halattacce (doka ta amince da shi), da kuma adalci (a nuna yadda aka yi amfani da bayanin)
 - (b) A karbi bayanin domin dalili halattacce kuma zahiri, kar a yi amfani da bayanan wajen akasi
 - (c) Ya shafa kuma ya takaita ga wadannan dalilai
 - (d) A adana bayanan gwargwadon bukatarsa
 - (e) Ya yi daidai, kammalalle, ba mai batarwa ba, kuma ya kasance ana sabonta shi idan akwai bukatar hakan. Dole a rika gyara da sabonta bayanan idan akwai bukatar hakan dangane da yadda aka karbi ko aka yi aiki da bayanan
 - (f) A sarrafa bisa tsaro domin kare wadanda ba su cancanta su samu bayanin ba, ko ya bace, ko lalacewa, ko saba yarjejeniyar bayanin

Sirri, Mutunci da Samun Sa A koda Yaushe

2. Mai sarrafa bayani ko mataimakinsa dole ya yi amfani da wasu mataakai domin kiyaye:
 - Sirri (a boye bayani)
 - Mutunci (bayanin ya kasance yana daidai ba tare da an canza shi ba)

NDP Act 2023, Hausa

- Samunsa ko dayaushe (a tabbatar ana samun bayanan sirri duk lokacin da ake bukata)

Aikin Kula da Kididdigewa

3. Mai sarrafa bayani da mataimakinsa suna da aikin kula wajen sarrafa bayanin wani. Dole ne kuma su kididdige komai wajen ka'idojin bin wannan kudurin doka

Ci Gaba da Dokokin Sarrafa Bayani kamar yadda Ya Ke A Sashe Na 24 (1)(b) A Cikin Baka A Sama

4.(a) Domin yanke hukunci ko an yarda da ci gaba da sarrafa bayanai, a kula da:

- i . Ya ya alakar asalin makasudin da wanda ba na asali ba
- ii . Nau'in bayanan mutum
- iii. Tasirin da ci gaba da sarrafa bayanan za su yi ga mai su
- iv . Yadda aka samar da bayanan mutum
- v . ko an samar da kariya

(b) kula: Adana bayanin mutum domin amfanin jama'a ko don kimiyya ko tarihi ko kididdige wani abu ba a daukarsa abin da ya yi karo da asalin makasudin

Sashe na 25

DALILAI NA SHARI'A DA KE SA AMFANI DA BAYANAN MITUM

Wuraren da doka ta yarda a sarrafa bayanan mutum

1. Doka ta yarda a sarrafa bayanan mutum idan daya daga cikin wadannan ya faru:

NDP Act 2023, Hausa

- (a) Wanda ke da bayanin ya amince a sarrafa shi kuma bai janye ba
- (b) Sarrafawar tana da muhimmanci saboda wadannan dalilai:
 - i . A shiga yarjejeniya ko kuma a dauki mataki na yarjejeniya da mai wannan bayanin
 - ii . Mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ya kasance yana bin dokoki wajen aikinsa
 - iii. kare bukatun mutum (misali abin da ya zo cikin gaggawa)
 - iv . A yi aiki saboda amfanin jama'a ko aikin Hukuma
 - v . ko don bukatar mai sarrafa bayani da mataimakinsa ko wani mutum na daban matukar bukatar ba ta ci karo da hakkin wanda ya mallaki bayanin ba

2. Lokacin da Halatattun Muradu Ba Su Da Inganci —

Ba za a yi amfani da halatattun bukatar ba idan:

- (a) Zai ci karo da muhimman hakki, 'yanci ko muradan wanda ya mallaki bayanin
- (b) Ya ci karo da abubuwan da suka gabata daga (i - v); ko (za mu iya rubuta shi kamar haka (1)(b) (i)- (v) kamar yadda yake a cikin kudurin dokar
- (c) Wanda ya mallaki bayanin ba zai yi tunanen za a sarrafa bayaninsa a hakan ba

Akwai hanyoyi shida da doka ta yarda a sarrafa bayanin wani: amincewa, yarjejeniya, wajibcin doka, bukatar ta dole, bukatar al'umma da bukatar da ba ta da illa

Shaidar Amincewa

1. Mai sarrafa bayani dole ya nuna cewa ya sami amincewar mai bayanin ba tare da tursasawa ba

Amincewar Ta Kasance Babu Tursasawa

2. Domin gane ko mai ba da bayani ya amince cikin son ransa ba tare da tursasawa ba, yana da kyau a duba ko an tilasta shi domin ya amince - musamman idan za a yi masa wani aiki ko za a shiga wata yarjejeniya da shi domin ya amince yayin da sarrafawar ba ta zama dole ba

Shiru Ba Amincewa Ba Ne

3. Shirun mai bayani ba amincewa ba ne

Hakkin Janye Amincewa

4. Idan an sarrafa bayani dangane da amincewar mai shi, wajibi ne a gaya masa kafin amincewa yana da hakkin janye shi duk lokacin da yake so

Janye Amincewa

5. Janye amincewa ba ya shafar duk wani bayani da aka sarrafa ta hanyar da ta dace

Kalmomi Maras Harshen Damo

6. A gabatar da bukatar amincewa, ana so amfani da kalmomi masu saukin fahimta.

7. Yadda Za A Gabatar da Amincewa

NDP Act 2023, Hausa

- (a) Amincewa ya kasance a zahiri kuma a tabbatar da shi ba ta hanyar zabe ko kaddarawa ba
- (b) Za a iya nuna amincewa a rubuce, ta baka ko ta hanyar na'ura

Sashe na 27

BAYANIN DA ZA A BA MAI BAYANI

Dole a sanar ma mai bayanin wadannan abubuwa:

- (a) Su wane ne su (shaidarsu), inda suke zaune ko aiki (adireshin gida ko na wajen sana'a), da yadda za a tuntube su ko wakilansu (idan da bukatar yin hakan)
 - (b) Halatattun hanyoyi na sarrafawa (kamar yadda aka zayyana a sashe na 25 (1) ko 30 (1), da kuma dalilin da ya sa ake karbar bayanin mutane (makasudi)
 - (c) Wane ne zai karbi bayanin, ko ire-iren mutane ko kungiyoyi da suka karbi wannan bayanin
 - (d) Hakkin mai bayanin a karkashin sashe na VI na kudurin dokar
 - (e) Tsawon wane lokaci za a iya ajiye bayanin (tsawon lokacin rike bayanin)
 - (f) Hakkin korafi ga Hukumar kare Bayani Ta Kasa a sashe na 46(1)
 - (g) Ko an sa shawarar na'urar atomatik (da karin bayani). Abin nufi, yadda zai shafi mai bayanin, da kuma hakkinsa na ki ko kalubalantar sa)
2. A yayin karbar bayani ba kai tsaye ba, mai sarrafa bayani dole ne har yanzu ya ba da bayanin da aka zayyana a sama, sai fa:
- (a) Mutumin mai bayanin yana da masaniyar wadannan bayanai; ko

NDP Act 2023, Hausa

(b) Abu ne da ba zai yiwu ba ko yana da wahala ko kuma za a kashe kudi masu yawa wajen bayar da shi

3. Bayanin da ake so a ba mai bayani ya kasance a rubuce a tsari kebantacce wato;

- Daki-daki
- Takaitacce
- Bayyane
- Saukin fahimta
- Saukin samu

Yana kuma da kyau a san irin mutanen da ake bukata wajen bayar da bayani (misali: yara, dattawa da sauransu)

Sashe na 28

GWADA TASIRIN KARIYAR BAYANI

Lokacin Da Ake Bukatar Gwada Tasirin Kariyar Bayani

1. Kafin a fara sarrafa bayanin wani da zai iya haddasa wata illa babba ga hakki da 'yancin mai shi (illa babba ya danganta ga yanayi, iyaka, muhalli ko dalilin sarrafa bayanin), mai sarrafa bayani dole ne ya gabatar da Gwajin Tasirin Kariyar Bayani (DPIA)
2. Idan gwajin (DPIA) duk da haka ya nuna illa koda bayan tsara hanyoyin kariya (kamar yadda aka yi hasashe a karkashin sashe na 28 (4), mai sarrafa bayanin zai tuntubi Hukuma kafin ya ci gaba da sarrafa bayanin

NDP Act 2023, Hausa

3. Hukumar za ta kirkiro dokoki ko umurni a kan:

- Wane irin sarrafa bayani Gwajin Tasirin Kariyar Bayani ke bukata, da
- Wa zai aiwatar da shi

Me Gwajin Tasirin Kariyar Bayani (DPIA) Ya Kunsu?

4. Gwajin Tasirin Kariyar Bayani hanya ce ta gano illa da tasirin tsararren sarrafa bayani. Zai kunshi:

- (a) Bayanin abin da sarrafawar ta kunsu daki- daki kuma a tsare da dalilin yin sa ya kunshi duk wata bukata ta mai sarrafa bayani, mataimakinsa ko wani mutum na daban
- (b) Gwajin ko sarrafawar yana da muhimmanci kuma ya yi daidai da makasudin yin sa
- (c) Kimanta illar ga hakki da 'yancin mai bayanin
- (d) Matakan da aka tsara don magance wadannan illoli, da suka kunshi kariya, tsaro, da wasu hanyoyi na kariya ga bayanin wani, ta la'akari da hakki da kuma bukatun mai bayar da bayanin da kuma wadanda abin zai shafa

Sashe na 29

NAUYIN DA KE AKWAI A YAYIN DA ZA A YI AMFANI DA MATAIMAKIN MAI SARRAFA BAYANI

1. A yayin da mai sarrafa bayani ya yi hayan mataimakinsa ko mai sarrafa bayani ya yi hayan wani mai sarrafa bayani, dole a bi wasu qa'idaji. Mai hayar (mai sarrafa bayani ko mataimakinsa) su tabbatar wanda aka yi hayar ya:

NDP Act 2023, Hausa

- (a) Bi tsarin kariyar bayanai kamar yadda yake ga mai sarrafa bayani a karkashin kudurin dokar
- (b) Zai taimaka wa mai sarrafa bayani ko mataimakinsa bayanin da aka yi haya ya tabbatar da hakkin mai bayar da bayanin (kamar yadda aka bayyana a sashe na vi) ta amfani da kayan aikin da suka dace
- (c) A sanya kariya don tabbatar da tsaro, mutunci da sirrin mai bayani (kamar yadda aka bukata a sashe na VII
- (d) A ba wanda akayi hayar muhimman bayanai domin tallafawa da nuna goyon bayan dokar
- (e) A sanar da wanda aka yi hayar idan akwai bukatar kawo sabon mataimakin mai sarrafa bayanai

Bukatar Amincewa A Rubuce

2. Duk ka'idojin da aka zayyana a baya, dole ne a rubuta su a takardar yarjejeniya tsakanin:

- Mai sarrafa bayani da mataimakinsa ko

Tsakanin masu sarrafa bayani biyu (Idan daya ya yi hayar daya ne)

Sashe na 30

DOKOKIN SRRAFA BAYANAN MUTUM MASU MUHIMMANCI

Dokar Gama-gari

1. Mai sarrafa bayani da mataimakinsa ba zai sarrafa duk wani muhimmin bayanin mutum ba, ko kuma ya bari a sarrafa shi sai an cimma daya daga cikin wadannan sharudda:

NDP Act 2023, Hausa

- (a) Mai bayar da bayanin ya amince kuma bai janye amincewar ba
- (b) Yana da muhimmanci a karfafa dokokin aiki ko na tsaro ko na hakki
- (c) Ana bukata a kare muhimman bukatun mutum (kamar kare rayuwa), musamman idan mai bayanin bai iya bayar da amincewarsa
- (d) Ana yin sa ne ta kungiyoyi wadanda ba na 'yan kasuwa ba (kamar kungiyar taimako, kungiyoyin addini ko na ma'aikata) domin aiwatar da halatattun ayyuka, da:
 - i . Ya shafi mambobi, tsofaffin mambobi da kuma masu yawan mu'amala da wadannan kungiyoyi kawai, kuma
 - ii . ba a raba wannan bayani ga wadanda ba 'yan kungiyar ba, ba tare da amincewarsa ba
- (e) Ana bukatarsa don wata bukata ta shari'a, shawara ta shari'a da kuma yanke hukunci a kotu
- (f) Ana yin sa domin amfanin jama'a, dangane da doka, kuma ya shafi mata kai na kare hakkin mai bayanin
- (g) Ana yin sa don kiwon lafiya da jin dadin al'umma da kuma kwararre mai aikin ajiye sirrin mutane
- (h) Yana da muhimmanci ga kiwon lafiyar mutane da kariyar da ta dace
- (i) Ana bukatar sa wajen adana bayanai, tarihi, kididdigewa ko binciken kimiyya, dangane da dokar da ta kare hakki da 'yancin mai bayanin

Abubuwan Da Hukumar Za Ta Iya Yi

2. Hukumar za ta iya yin dokoki ko bayar da umurni kamar:

- (a) Sa wasu karin bayananan mutum a matsayin bayanai masu muhimmanci

NDP Act 2023, Hausa

- (b) Kara wasu dalilai domin sarrafa wadannan bayanai
 - (c) Kara wasu Karin kariya don sarrafa su
3. Abubuwan da Hukumar za ta yi la'akari da su wajen yin dokokin da ya shafi abubuwan da aka zayyana a baya
- (a) Illa babba ga mai bayar da bayani ko ga kungiya idan ba a kare bayanin ba
 - (b) Ko ana daukar bayanin a matsayin sirri
 - (c) Akwai isasshen kariya ga bayanin mutum

Sashe na 31

YARA KO MUTANEN DA SHARI'A BA TA BA SU DAMAR BA DA AMINCEWA BA

Samun Amincewa Daga Iyaye Ko Waliyyi

1. Idan mai bayanin yaro ne ko wanda shari'a ba ta yarda ya bayar da amincewarsa ba, mai sarrafa bayani zai nemi amincewar iyaye ko waliyyinsa idan an dogara ga amincewa wajen sarrafa bayanin

Tabbatar da Shekaru da Amincewa

2. Mai sarrafa bayani zai yi amfani da hanyoyin da suka dace domin tantance shekaru da kuma tabbatar da amincewar da aka bayar an yi shi ne ta hanyar fasaha
3. Karbar takardar shaida daga gwamnati na daga cikin hanyoyin da suka dace na tabbatar da shekaru da amincewa

Lokacin Da Ba A Bukatar Amincewar Iyaye ko Waliyyai

4. Ba a bukatar yardar iyaye ko waliyyi idan sarrafa bayanin mutum;
- (a) Yana da muhimmanci a kare muradin yaro ko wani mutum
 - (b) Don ilimi, kiwon lafiya ko mu'amala da kwararre ya yi domin kare sirrin mai bayani
 - (c) Ana bukatar sa domin yanke hukunci da ya shafi mutumin

Yara 'Yan Shekara 13 da Wadanda Suka Fi Nan Masu Amfani Da Intanet

5. Idan yaro ya kai shekara 13 ko sama yana bukatar wani bayani ko wani abu a intanet, Hukumar za ta yi wasu dokoki na musamman don yin jagora ga mai sarrafa bayanin daidai da yadda kudurin dokar ta tanada

Babu Sabani Ga Dokokin Kare Hakkin Yara

6. Babu wani abu a cikin wannan kudurin doka da za a kalle shi sarrafa bayanin sirri na yaro a matsayin abin da ya ci karo da Dokar Kare hakkin Yara

Sashe na 32

NADIN DOLE GA WASU MASU SARRAFA BAYANI

1. Mai sarrafa bayani dole ya nada Jami'i mai kare bayanai (DPO) wanda:
- Yana da kwarewa a wajen ilmin dokokin kare bayanai
 - Zai iya aikinsa kamar yadda dokar ta tanadar da duk wasu dokoki masu tallafa ma wannan doka

NDP Act 2023, Hausa

2. Jami'i mai kare bayanai (DPO) zai iya zama:

- Wanda mai aiwatar da bayani ya dauka aiki, ko
- Wanda aka yi hayarsa a karkashin yarjejeniyar kwantarage (mai ba da shawara a waje

Manyan Ayyukan Jami'i Mai Kare Bayanai (DPO)

3. Jami'i mai kare bayanai (DPO) dole ya:

- (a) Shawarci mai sarrafa bayani ko mataimakinsa da ma'aikatansu ta yadda za su bi kudurin doka
- (b) Sa ido ko kungiyar na bin wadannan kuduorin doka da (mai sarrafa bayani da mataimakinsa) da manufofin kare bayani na kungiyar
- (c) Ya zama mai yin kwantarage ga wannan Hukuma dangane da abin da ya shafi sarrafa bayani

Sashe na 33

BIN DOKOKIN HUKUMAR KARE BAYANAI

Hukumar za ta ba da lasisi ga kwararre, wato mai kwarewa ga kare bayanai da kuma

Kudurorin doka- su:

- Sa ido
- Bincika
- Ba da rahoton yadda mai sarrafa bayani da mataimakinsa ke bin:

NDP Act 2023, Hausa

- (a) Kudurin Dokar kare Bayanai na Nijeriya; da
- (b) Kowace doka, shawarwari, umurni, da ka'idojin aiki da Hukumar ta fitar a karkashin wannan kudurin doka

Sashe na 34

HAKKIN MAI BAYANI

1. Mai bayani yana da hakkin nema, ba tare da bata lokaci ko tarnaki ba a wadannan abubuwa:

(a) A tabbatar masa idan mai sarrafa bayani (ko mataimakinsa a madadin mai sarrafa bayani) yana ajiye ko sarrafa bayanansa. In haka ne mai bayani zai iya tambaya kamar:

(i) Me ya sa ake sarrafa bayanin? (makasudi)

(ii) Wane nau'i na bayaninsa ya shafa?

(iii) Wa da wa za a bai wa wannan bayani (musamman idan za a aika da shi wata kasa ko ga kungiyoyin kasa da kasa);

(iv) Tsawon wane lokaci za a ajiye bayanin (ko tsawon lokacin da aka yi niyyar yi)

(v) Suna da hakki su nemi gyarawa, shafewa, tarnaki, ko ya nuna rashin yarda ga sarrafawar

(vi) Za su iya ba da korafinsu ga Hukumar

NDP Act 2023, Hausa

- (vii) Idan bayanin ba a karbe shi kai tsaye ba daga gare su, bayanin inda aka samo shi (idan za a samu);
- (viii) Ko an sa shawarar na'uarar atomatik (tare da bayanai) da kuma ma'anar haka gare su
- (b) Kwafen bayanin mutum a na'ura, sai dai in zai yi tsada ga mai sarrafa bayani, a wannan hali, mai ba da bayanin zai dauki wannan bangare na nauyin aikin
- (c) Gyara, (in bai yi yiwuwa shafewa) na bayanan sirri wanda ba daidai ba, wanda amfaninsa ya kare, wanda ba cikakke ba, ko wanda ke batarwa.
- (d) Goge bayanan sirrinsu ba tare da bata lokaci ba
- (e) Dakatawa, yayin sarrafa bayanan sirrinsu a yayin:
 - (i) Idan ana sauraren korafi
 - (ii) Sun nuna rashin yarda
 - (iii) Akwai korafi na shari'a ko kariya

2. Lokacin Da Za a Goge Bayani

Mai sarrafa bayani dole ya goge bayanan sirri idan:

- (a) Ba a bukaratar bayanin a yanzu sabanin dalilin karba ko sarrafa shi
- (b) Idan mai sarrafa bayanin bai da wani dalili da ci gaba da ajiye bayanin

Sashe na 35

'YANCIN JANYE AMINCEWARKA

1. Mai bayani yana da hakkin janye amincewarsa wajen sarrafa bayanansa a kowane lokaci
2. Mai sarrafa bayani ya sa janye bayani ya zama mai sauki kamar bayar da shi

Sashe na 36

'YANCIN NUNA KIN YARDA A WAJEN SARRAFA BAYANINKA

1. Mai bayanin yana da hakkin nuna rashin yarda ga sarrafa bayanan sirrinsa
2. Idan mai bayanin ya nuna rashin yarda, mai sarrafa bayanin dole ya dakata, sai dai idan zai iya nuna cewa zai yi hakan ne saboda al'umma ko wani dalili mai karfi da ya fi na hakki ko muradin mai bayanin
3. Idan an yi amfani da bayanan sirrin a kasuwanci, mai bayanin yana da hakkin nuna rashin yarda a koda yausha, har da bayanan da suka shafi kasuwancin
4. Da zarar mai bayanin ya nuna rashin yarda ga kasuwanci na kai tsaye, mai sarrafa bayani dole ya dakata amfani da bayanan sirrinsa a wannan bangaren

Sashe na 37

**YANCIN DAN ADAM NA YI BITAR HUKUNCIN NA'URAR
ATOMATIK**

1. Mai bayani na da hakkin kin bin hukuncin na'urar atomatik wajen sarrafa bayanann sirrinsa (harda karin bayani) idan wadannan bayanai na barazana ga shari'a ko ga kansa

Abin Da Ba Ya Cikin Hakkin

2. Wannan hakki a karamin sashe na 1 ba ya amfani idan hukuncin na'urar atomatik ta:

- (a) Tilas wajen tabbatar da yarjejeniya da ke tsakanin mai bayani da mai sarrafa bayani
- (b) Rubutattar doka ta amince wanda ya shafi kariya ga doka da kuma 'yancin mai bayanin; ko
- (c) Amincewar mai bayani

Kariyar Da Ake Bukata

3. Idan an yi amfani da hukuncin na'urar atomatik, mai sarrafa bayani zai dauki wasu mata kai na kare hakki da muradan mai bayanin, har da tabbatar da:

- (a) Shigar da dan Adam
- (b) Fadin ra'ayoyinsu
- (c) Kalubalantar hukuncin na'urar atomatik

1. Hukumar za ta iya sa dokoki domin samar da hakkin daukar bayani zuwa inda mutum ke bukata
2. Idan an samu wannan hakkin, mai bayanin ya cancanci:
 - (a) Karvar bayaninsa daga mai sarrafa bayani ba tare da bata lokaci ba, a tsari mai siga, ake yawan amfani da shi da kuma abin da na'ura za ta iya karantawa
 - (b) A tura wannan bayanin sirrin zuwa ga wani mai sarrafa bayani ba tare da cikas ba
 - (c) Idan zai yiwu a fasahance, a nemi mai sarrafa bayani ya tura bayanin sirrinsa ga wani mai sarrafa bayani
3. Hukumar kuma ta kirkiro wasu dokoki akan:
 - (a) Yaushe da kuma yadda mai bayani zai aiwatar da wannan hakki; da
 - (b) Ayyukan mai sarrafa bayani da mataimakinsa, wanda ya hada da duk wani kudi da aka kashe da yadda suka faru domin biyayya

1. Mai sarrafa bayani da mataimakinsa dole su sa wasu mataakai na fasaha da na kungiya domin kariya ga bayanan sirri. Matakan dole su tabbatar da tsaro, mutunci da kuma sirrin bayanan tare da kare:

- Lalata bayanin cikin ganganci ko ta hanyar da ba ta dace ba
- Bacewa
- Amfani da shi ta hanyar da ba ta dace ba
- Canzawa
- Bayyana ko samun bayani ba tare da izini ba

Ida ana son yanke shawara a kan matakin da za a dauka, sai a bi wadannan abubuwa:

- (a) Bayanan siri nawa ne; da kuma muhimmancinsu
- (b) Illar da mai bayani zai iya samu idan bayanin ya bace ko ba a yi amfani da shi yadda ya kamata ba
- (c) Iyakacin sarrafawar
- (d) Tsawon wane lokaci za a ajiye bayanin
- (e) Samuwa da kuma tsadar kayan aiki da fasaha da zai dace da mai sarrafa bayani da mataimakinsa

Ire- Iren Matakan Tsaron Da Za A Iya Bi

2. Matakan tsaron a karamin sashe na 1 zai iya hadawa da:

- (a) Hanyar kare bayani ko ta wasu hanyoyi a cire sunaye kai tsaye

NDP Act 2023, Hausa

- (b) Boye bayanan sirri
- (c) Na'urori su tabbatar da tsaro, sirri da juriyar sarrafa bayanan sirri
- (d) Tsari na damar samun bayanan sirri ko da wata matsala ta zahiri ko ta na'ura za ta afku
- (e) Yawaita gwada ingancin na'u'rori musamman masu sadarwa ta intanet
- (f) Yawaita gwaji da kimanta yadda matakan tsaron ke kariya ga wadannan illoli da Wadanda za su iya tasowa
- (g) Ci gaba da sabunta tare da inganta matakan tsaro duk lokacin da aka gano wasu sababbin illoli

Sashe na 40

AYYUKAN MATAIMAKIN MAI SARRAFA BAYANI

1. Idan mataimakin mai sarrafa bayani ya gano akwai saba yarjejeniyar bayani, dole ya:

- (a) Sanar da mai sarrafa bayani (ko mai sarrafa bayani da ya yi hayarsa) ya bayyana masa yanayin saba yarjejeniyar , tare da, idan zai yiwu, ire-ire da kuma kiyasin masu bayanin da kuma bayanan sirrin da ya shafa
- (b) Saurari duk wata bibiya ta neman wani bayani daga wanda aka yi hayar, a taimaka musu cimma gurinsu na shari'a

Ayyukan Mai Sarrafa Bayani

NDP Act 2023, Hausa

2. Idan mai sarrafa bayani ya fahimci Saba yarjejeniya da zai iya sa hakii da 'yancin mutane cikin hadari, dole ya:

- Ya sanar da Hukumar cikin awa 72
- Ya hada da cikakken bayani kamar yanayin Saba yarjejeniyar, idan zai yiwu, yawa da ire-iren masu bayanar da ya shafa

Sanar Da Mai Bayanin

3. Idan Saba yarjejeniyar zai haddasa barazana babba ga mai bayanin, mai sarrafa bayanin dole ya:

- Nan take ya sanar da mai bayanin ko masu bayanar ta yadda zai gane
- Ba da shawara ta yadda za su kare kansu daga duk wata illa
- Idan zai yi wahala, tsada ko kuma ba zai yiwu a tuntubi dukansu ba, mai sarrafa bayani zai ba da sanarwa ta hanyoyin watsa labarai da kowa ke sauraro ko karantawa

Abin Da Kowace Sanarwa Za Ta Kunsu

4. Hukuma ko ga mai bayani, wannan sanarwar dole kuma ta:

- (a) Mai sarrafa bayani ya ba da suna da yadda za a tuntube mutum da sauran bayanar
- (b) Bayanin sakamako da za a iya fuskanta saboda Saba wannan yarjejeniya
- (c) Zayyana mata kai (ko shiri na dakatar da wannan saba yarjejeniyar tare da rage radadin da za ta haifar

Sa Ido Daga Hukumar

5. Hukumar za ta iya ba da sanarwa ga kowa na Saba yarjejeniya idan ta gamsu cewa mai sarrafa bayani bai yi abin da ya dace ba wajen sanar da mai bayanin

NDP Act 2023, Hausa

6. Hukumar kuma za ta sanar da dokoki ta yadda masu aiwatar da bayani za su sanar da masu bayanai a irin wannan hali

Yadda Ake Kimanta Illa

7. Idan za a yanke hukunci ko sabanin yarjejeniya zai iya haddasa illa ga masu bayani, mai sarrafa bayani da Hukuma su kalli:

- (a) Ya ya ingancin matakan tsaron da mai sarrafa bayani ya dauka (misali boye bayani)
- (b) Wadanne Karin matakan tsaro aka dauka bayan Saba yarjejeniyar
- (c) Nau'o'i, yawa da muhimmancin bayanin

Abubuwan Da Ake Bukata wajen Ajiye Bayani

8. Masu sarrafa bayani da mataimakansu dole su ajiye bayanan sirri da suka shafi saba yarjejeniya. Wannan ya hada da:

- Gaskiyar saba yarjejeniyar
- Illarsa
- Matakan da aka dauka domin gyara shi

Za a ajiye bayanan ne ta yadda zai ba hukumar damar tantance amfani da wannan sashe

Bayar Da Bayanai Mataki- Mataki

9. Idan ba zai yiwu a bayar da bayanan da ake bukata a lokaci guda ba, sai a bayar da shi mataki- mataki – matukar ba zai haddasa jinkiri ba

Sharadin Tura Bayani A Kasar Waje

1. Mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ba zai tura (ko yarda a tura) bayanan sirri daga Nijeriya zuwa wata kasa ba har sai:

- (a) Mai karbar bayanin yana da kariyar doka, dokokin kamfani na tilas, ka'idar aiki ko hanyoyin tabbatarwa da ke bayar da isasshen tsaro dangane da wannan kudurin doka; ko
- (b) Bayar da bayanin ya cimma daya daga cikin wadannan sharudda a karkashin Sashe na 43 na wannan doka

Ajiye Bayanan da Aka Tura

2. Mai sarrafa bayani ko mataimakinsa dole ya ajiye bayanai masu nuna:
- Hikima ko dalilin tura wannan bayanan sirri a kasar waje (a karkashin karamin sashe na 1); da
 - Yadda kasar da za ta karbi bayanin ko wani ya cimma mizanin tsaro (kamar yadda aka zayyana a sashe na 42)

Sanar Wa Hukumar

3. Hukumar za ta iya fitar da dokoki da ke bukatar mai sarrafa bayani da mataimakinsa su:

- Sanar da Hukumar game da matakan da ake amfani da su a wajen tura bayanai na kasa da kasa
- Bayanin yadda wadannan matakan suka cimma mizani na wadata (kamar yadda yake a sashe na 42)

Tarnaki Na Musamman Ga Wasu Daga Cikin Bayanai

4. Hukumar za ta kayyade Karin tarnaki ko sharudda wajen tura wasu bayanan sirri a kasashen waje, don:

- Muhimmanci ko yanayin bayanin

Illar da zai iya haifarwa ga hakkin mai bayanin

Sashe na 42

YADDA ZA A GANE IDAN KARE BAYANAI YA WADATA A WASU KASASHE

Mene Ne Wadataccen Tsaro?

1. Ana daukar matakin tsaro wadatacce idan ya bi ka'idoji da ke da alaka cikin wannan kudurin doka don sarrafa bayani

Ya ya wadatar Samuwarsa

2. Yanke hukunci ko wata kasa ko kungiya ta samar da wadataccen tsaro, ana la'akari da wadannan abubuwa:

- (a) Ko mai bayani yana da hakkin dole, kuma zai iya neman gyara ta hanyar shari'a ko mulki
- (b) Ko akwai yarjejeniya ta musamman tsakanin Hukumar da masu iko da abin ya shafa a waccan kasar wajen tabbatar da kare bayani
- (c) Ya ya masu iko ke samun wannan bayani na sirri

NDP Act 2023, Hausa

- (d) Ko akwai dokokin kare bayani masu karfi da inganci
- (e) Ko akwai Hukuma mai dubawa mai zaman kanta da za ta iya tilasta bin kare bayani
- (f) Sadaukarwar kasar da kasancewar ta mamba na kasa da kasa ko na yanki a kungiyar

Aikin Hukumar

- 3. Hukumar za ta fitar da dokoki yadda za a samu wadata ta amfani da abubuwan da aka fada a baya
- 4. Za ta iya yanke hukunci idan kasa, yanki, sashe takamaimai ko ka'idojin kwantaraje sun cimma mizanin wadataccen tsaro
- 5. Za ta iya amincewa da abubuwa kamar dokokin kamfani na tilas, ka'idojin aiki ko hanyar tabbatarwa idan sun cimma mizanin kare bayani a karkashin wannan doka

Bayani Idan Babu Wata Shawara

- 6. Idan Hukumar ba ta yanke wata shawara ba dangane da wadatar kasa, yankin zancen komfuta ko tsarin komfuta, wannan ba yana nuna wadatacce ba ne

Shawarwari A kan Wasu Hurumi

- 7. Hukumar za ta iya dogara a kan wasu hukunce- hukunce da wasu kasashe suka yanke matukar wadannan hukunce- hukunce da ke da kimantawa iri daya

Sashe na 43

LOKACIN DA TURA BAYANI ZA A YARDA DA SHI (KO DA BA WADATACCIYAR KARIYA)

1. Idan kasa ba ta bayar da wadatacciyar kariya ba ga bayani na sirri (kamar yadda yake a sashe na 42), mai sarrafa bayani ko mataimakinsa zai iya tura bayani daga Nijeriya zuwa wannan kasa, amma sai an cimma daya daga cikin wadannan sharudda:

(a) Mai bayanin ya nuna amincewarsa- kuma bai janye ba, bayan an sanar da shi illar tura wannan bayani

(b) Ana buqatar turawa saboda cika sharuddan kwantarage da mai bayanin, ko daukar wannan mataki kafin kulla wannan kwantaragen

(c) Turawar zai amfanar da mai bayanin, da:

(i) Neman amincewarsu zai yi wuya

(ii) Idan an tambaye shi, zai yiwu ya yarda

(d) Turawan zai amfanar da kasa

(e) Ana bukatar turawar domin kafa ko kare wata da'awa ta doka

(f) Ana bukatar turawar domin kare muradin wani, kuma mai bayanin ba zai iya amincewa ba saboda rashin kasancewarsa a wajen ko domin wani dalili na shari'a

Dole Doka Ta Amince Da Wani Mizani Na Kasa

2. Babu wata dokar tura bayani, tsari ko hanyar tabbatarwa ta kasa da kasa ko ta duniya da za a dauka a matsayin mizani na Nijeriya na kaiyar bayani ko 'yancin bayani ba tare da yardar majalisar dokoki ba

Abubuwan da Ake Bukata Wajen Rajistar

1. Duk masu sarrafa bayani da mataimakansu masu uhimman cin gaske dole su yi rajista da Hukumar:

- Cikin watanni shida na fara dokar, ko
- Da zarar sun cancanci zama mai sarrafa bayani ko mataimakin sa mai muhimman cin gaske

Wadanne Bayanai Ne Dole Za A Bayar

2. Idan za su yi rajista, dole su ba Hukumar wadannan:

- (a) Sunayensu da adiresheinsu, da kuma suna da adiresheinsu jami'i mai kare bayanai
- (b) Bayanin sirri da aka sarrafa, nau'i da yawan masu bayani da ke ciki
- (c) Maqasudin sarrafa bayanin
- (d) Su wa za su amfana da bayanan sirrin (masu karba)
- (e) Suna da adiresheinsu mai sarrafa bayani da ke musu aiki
- (f) Duk wata kasa da suke son tura wa bayanan sirrin, kai tsaye ko a fakaice
- (g) Sake bibiyar illolin, kariya da matakan tsaro da suke da su
- (h) Dukkan wani bayani da Hukumar ke bukata

Dole A Sanar Da Duk Wani Canji

3. Idan akwai wani canji mai muhimmanci dangane da bayanar da aka bayar, mai aiwatar ko mai sarrafa bayani dole ya sanar da Hukumar cikin kwana sittin

Rajistan Jama'a

4. Hukumar za ta kula tare da fitar da duk sunayen masu aiwatar da kuma sarrafa bayani masu muhimmanci a shafin yanar gizonta

Cire Su Daga Rajista

5. Za a iya cire sunan mai aiwatar ko mai sarrafa bayani daga rajista, idan ya sanar da Hukumar cewa a yanzu ba ya yin wannan aikin

Wadanda Za A Iya Cirewa

6. Hukumar za ta iya cire wasu daga cikin masu aiwatar ko sarrafa bayani masu muhimmanci daga bukatur rajistan idan sun ga cewa rajistar ba ta da amfani ko daidaituwa a bangarensu

Sashe na 45

IJARA KO HARAJI

Hukumar za ta tsara tare da neman masu sarrafa bayani da mataimakansu masu muhimmancin gaske su biya ijara ko haraji

‘Yancin Yin Korafi

1. Mai bayani da ya ji cewa mai aiwatar ko mai sarrafa bayani ya karya wannan yarjejeniya- ko bai yi abin da ya dace ba- zai iya yin korafi ga Hukumar

Aikin Hukumar Wajen Korafi

2. Hukumar za ta binciki korafi idan na gaske ne, wanda ba na shirme ko na bata suna ba

3. Hukumar za ta iya fara nata binciken, idan ta amince cewa an karya ka’ida ko ana dab da karya ka’ida, ko da babu korafi

Karfin Hukumar A Yayin Bincike

4. A kowane bincike, Hukumar za ta iya bukatar mutum ya:

(a) Zai iya halartar taro, kuma a yi masa tambayoyi

(b) Bayar da takardu, bayanai ko wasu abubuwa masu alaka da matsalar (sai dai idan wata dokar ta hana bayyana shi

(c) Bayar da rubutaccen bayani tare da rantsuwa ko tabbatarwa tare da bayanin da aka nema

Samun Bayanan Fasaha

5. Idan binciken ya kunshi dijital ko bayanin fasaha, Hukumar za ta:

(a) Umurci wanda abin ya shafa ya kawo kayan

(b) A ba Hukumar damar binciken sa

NDP Act 2023, Hausa

6. Mutumin ya tabbatar cewa bayanin za a iya ganinsa, karanta shi, a cikin siga, ana amfani da shi koda yausha da kuma tsarin na'ura mai karatu

Sadarwa A Madadin Wasu

7. Hukumar za ta iya shiga tsakani ta hanyar samar da wakilai;

(a) Ga mai sarrafa bayani ko mataimakinsa a madadin mai korafin

(b) Ga mai korafi a madadin mai sarrafa bayani ko mataimakinsa

Kafa Hanyoyin Korafi

8. Hukumar dole ta:

(a) Ta samar da wani sashe da zai kula da kuma binciken korafe- korafe daga masu bayani, da

(b) Kirkiro dokoki da hanyoyi don kula da korafe- korafe da kuma bincike a karkashin kudurin dokar

Sashe na 47

BAYAR DA UMURNIN BIN DOKA

Bayar Da Umuurnin Bin Doka

1. Idan Hukumar ta yi imanin cewa mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ya karya ko yana dab da karya kowane bangare na kudurin dokar , ko dokoki masu tallafa ma dokar, za ta iya bayar da umurnin bin doka

Abin Da Umuurnin Bin Dokar Za Ta Kunsu

NDP Act 2023, Hausa

2. Umuɓnin zai kunshi ɗaya ko fiye daga cikin waɗannan:
 - (a) Gargadi mai nuna wani aiki ko rashin aikata wani aikin zai iya karya dokar
 - (b) Bukatar bin wasu kayyadaddun manufofi na kudurin dokar, wanda ya hada da cika sharadin mai bayani domin samar da hakkinsa
 - (c) Umuɓnin dakatawa da ke bukatar mutanen su dakatar da wasu ayyuka kamar sarrafa bayanin sirri wanda ya karya dokar

Abin Da Rubutataccen Umuɓnin Bin Doka Zai Kunsu

3. Kowane umurni da aka bayar ya kasance a rubuce, ya kuma nuna;
 - (a) Kayyadaddun sharudda na kudurin dokar da aka karya
 - (b) Matakin da mai sarrafa bayani ko mataimakinsa zai dauka domin magance matsalar
 - (c) Wa’adi mai nuna lokacin da waɗannan ayyuka za su kammala
 - (d) Tunatarwa mai nuna waɗannan mutane na da hakki su nemi a sake duba shari’ar a karkashin sashe na 50 na kudurin dokar

Sashe na 48

DOKAR TILASTAWA

Tilastawa Bayan Bincike

1. Bayan an kammala bincike a karkashin sashe na 46, idan Hukumar ta gano cewa mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ya karya wannan kudurin doka ko ka’idojin doka, za ta iya:

NDP Act 2023, Hausa

- (a) Bayar da umurni na tilas, ko a sa takunkumi, da
- (b) Dole a sanar da Wadanda abin ya shafa, (idan ya shafi) mai bayani wanda ya yi korafin, a rubuce

Abin da Umurnin Tilas Ko Takunkumin zai Iya Junsu

- 2. Hukumar za ta bukaci mai laifin ya :
 - (a) Gyara al'amarin (magance matsalar)
 - (b) Biyan diyya ga mai bayani wanda aka cutar
 - (c) Mayar ko daukar nauyin duk wata riba da aka samu daga wannan saba yarjejeniyar
 - (d) Biyan tara

Tara Dangane Da Matsayin Mutum

- 3. Idan mai laifin mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ne mai muhimmancin gaske, tara za ta iya kai adadi mafi girma. Ga saura, tarar za ta kasance ta adadi na tsaka-tsaki
- 4. Tara mafi girman adadi
 - (a) Tara mafi girma: Naira miliyan goma(10,000,000)
 - (b) Kashi biyu na kudin shigar mai laifin na shekarar da ta gabata
- 5. Adadi na tsaka-tsaki; mafi girma
 - (a) Miliyan biyu (2,000,000)
 - (b) Kashi biyu na kudin shigar mai laifin na shekarar da ta gabata

Yadda Hukumar ke Daukar Matakin Sa Takunkumai

NDP Act 2023, Hausa

6. Idan za ta yanke hukunci a kan tara ko wasu mata kai na tilastawa, Hukumar za ta kalli:

- (a) Yanayi, tsanani da tsawon lokacin laifin
- (b) Makasudin sarrafa bayanin da ke ciki
- (c) Adadin masu bayani da abin ya kunsu
- (d) Girmar illar, da abin da aka yi domin rage sa
- (e) Ko laifin na kasa da kasa ne, ko abin da za a kawar da kai ne
- (f) Ya ya mutanen suka hada kansu a lokacin binciken
- (g) Nau'in bayanin sirrin da ya kunsu

Sashe na 49

KARYA DOKA DA HUKUNCI

Laifin Kin Bin Umurni

1. Mai sarrafa bayani ko mataimakinsa wanda ya kasa bin umurnin da aka bayar a sashe na 47 ya yi laifi. Idan an tabbatar da laifin hukuncin zai shafi:

- (a) Tara, wanda zai iya zama
 - (i) Idan mai laifin mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ne mai muhimmancin gaske, tarar za ta iya kai adadi mafi girma

NDP Act 2023, Hausa

(ii) Tarar za ta kasance ta adadi na tsaka-tsaki idan ba su da muhimmanci

(b) Dauri na tsawon shekara biyu, ko

(c) Tara da dauri

Sashe na 50

BIN HUKUNCIN DAGA KOTU

Duk wanda bai gamsu da hukuncin da Hukumar ta bayar ba, zai daukaka kara zuwa kotu domin sake duba al'amarin cikin kwanaki talatin daga ranar da aka ba da umurnin

Sashe na 51

KAI KARA A KOTU

Mai bayanin da ya samu rauni, rasa wani abu ko ya samu wata illa saboda mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ya karya wannan kudurin doka zai kai kara a kotun farar hula domin samun diyaa

Sashe na 52

SADUKAR DA WANI ABU

Idan an samu akasin haka, kotu za ta sa mai sarrafa bayani ko mataimakinsa ko wani su sadaukar da wani abu na su dangane da kudurin doka na laifuka

Sashe na 53

DAUKAR ALHAKI

Lokacin Da Kamfani Ko Kananan Kamfuna Ke Aikata Laifi

1. Idan kamfani ya aikata laifi a karkashin wannan kudurin doka, kamfanin da shugabanninsa za su dauki alhakin hakan, sai dai in jami'an za su tabbatar da:

- (a) An aikata laifin ba tare da saninsu ko sun shiga ciki ba, kuma
- (b) Sun dauki mata kai don hana aukuwar haka

Daukar Alhakin Laifin Ma'aikata da Wakilai

2. Mai sarrafa bayani ko mataimakinsa, zai dauki alhakin abin da wakilai ko ma'aikatansa suka aikata ko gazawarsu, matukar wadannan abubuwa da suka aikata suna da alaka da kasuwancin kamfanin.



NDPC

NIGERIA DATA PROTECTION COMMISSION

 @ndpcnigeria

 @ndpcngr

 @ndpcngr

 Nigeria Data Protection Commission

 ndpc

 www.ndpc.gov.ng